

R.G. 13622-1/2026



TRIBUNALE DI VENEZIA

**Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione Europea**

in persona della dott.ssa Alessia Capriuoli,
nel procedimento *ex artt. 35 e 35-ter D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.* assegnato il 14/9/2026
e promosso l'8/9/2026 da:

██████████ alias ██████████ (nato in Tunisia il ██████████ C.F.:
██████████, Cod. CUI ██████████ Vestanet ██████████ con il patrocinio
dell'Avv. PERINI VALERIA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA**, in
persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

con l'intervento necessario del

PUBBLICO MINISTERO – sede

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il presente decreto viene emesso ai sensi dell'art. 35 *ter*, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, in
relazione all'istanza cautelare volta ad attenuare l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello
Stato avanzata in seno al ricorso proposto avverso la decisione, resa all'esito della seduta del
2/9/2026, con cui la Commissione territoriale di Padova ha respinto per manifesta infondatezza
la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata dal ricorrente.

La decisione è stata assunta nell'ambito di una procedura di frontiera che avrebbe preso avvio
ai sensi dell'art. 43, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2024/1348, e sulla base
dell'individuazione nella fattispecie della previsione di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), del
Regolamento medesimo, trattandosi di richiedente avente cittadinanza tunisina.



A seguito della presentazione del ricorso, sono state ordinate le notifiche di cui all'art. 35 *ter*, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, e non si è assistito ad alcuna produzione nel termine di legge, scaduto nella giornata di ieri, sicché la data odierna rappresenta il primo momento utile per poter provvedere.

2. Nell'esaminare la domanda cautelare, occorre premettere che il provvedimento impugnato è privo di indicazioni circa la data di emanazione e non risulta firmato, neppure attraverso il rinvio alla firma digitale; ciò già di per sé dà luogo a un profilo di irregolarità formale (indicativa anche di non accuratezza), ma ancor più rilevanti ai nostri fini sono le palesi violazioni che inficiano la procedura sul versante del pieno, tempestivo, e corretto adempimento degli obblighi informativi sanciti dal nuovo Regolamento Procedure.

Va infatti evidenziato, sulla scorta degli atti prodotti dal ricorrente, che il modulo afferente all'"informativa" non è stato sottoscritto dal mediatore linguistico, e che lo stesso, essendo stato redatto il 26/8/2026, subentra successivamente alla data di presentazione e registrazione della domanda, come si evince sia dallo stesso decreto avverso, sia dalla data della determina presidenziale, risalente al 25/8/2026, che, evidentemente, deve poggiare su una domanda già registrata.

La conseguenza, in perfetta aderenza alla tesi del difensore, e dovendosi decidere allo stato degli atti (come si evince chiaramente dall'art. 35 *ter*, comma 3, d.lgs. n. 25/2008), è l'impossibilità di ritenere in concreto configurabile l'ipotesi di cui all'art. 42 lett. j), poiché solo a fronte di dichiarazioni davvero consapevoli è legittimo escludere la ricorrenza della clausola derogatoria di cui all'ultimo periodo della lett. j) invocata nella fattispecie, sulla base di una compiuta valutazione circa l'eventuale sussistenza di peculiari connotazioni della concreta vicenda esaminata, a cui cospetto il mero dato statistico risulti non pienamente affidabile o pertinente.

In altre parole, la violazione delle garanzie partecipative rende le dichiarazioni non pienamente consapevoli, con la conseguenza che queste non possono assurgere a valida base fondante il giudizio circa la ricorrenza della fattispecie di cui alla lettera j), la quale, come risulta dallo stesso dettato normativo, non può ancorarsi in via esclusiva su dati generali, bensì richiede il confronto con la storia personale del richiedente asilo (che va quindi previamente e correttamente ricostruita sin dalle fasi prodromiche finalizzate all'individuazione dei lineamenti essenziali di ogni singolo caso portato all'attenzione dell'Autorità pubblica), al fine di saggiare l'eventuale sussistenza di peculiarità che privano di forza ed efficacia il mero dato astratto di carattere statistico.



Ciò riverbera nell'illegittimità della procedura di frontiera adottata, venendo meno il corretto ancoraggio con una delle ipotesi trasfuse nell'art. 42 che solo più giustificare l'adozione di decisioni di rigetto nel merito, nell'ambito, appunto, di una procedura di frontiera, secondo l'indicazione normativa presente nell'art. 44, par. 1, lett. b).

Ancor prima, l'irregolarità e tardività dell'informativa (in rapporto al termine ultimo della registrazione previsto dagli artt. 8, par. 2, e 15, par. 2) fa venir meno la stessa correttezza formale della procedura, considerando che le garanzie previste a tutela del richiedente asilo (e realizzate attraverso specifici obblighi a carico dell'Autorità procedente) assurgono al rango di fondamentali tasselli procedimentali la cui omissione o il cui non perfetto e tempestivo adempimento è in grado di elidere la procedura accelerata, in ossequio ai principi generali, esportabili anche nell'attuale regime, elaborati dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 11399/2024, e ragionando sull'intrinseca funzione di strumentalità ben tratteggiata nel Regolamento, in esso sancendosi, nel predetto art. 8, par. 2, che *"tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 9"*.

Secondo una visione sistematica, il tutto si spiega anche valorizzando la **necessità di istituire un dialogo costruttivo, improntato a lealtà e reciproca fiducia, nel contesto dei rapporti tra Autorità pubbliche e soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa, ancor più quando la materia trattata afferisca a situazioni giuridiche di primario rilievo**; a imporlo, è il principio generale di leale collaborazione, il cui ambito di operatività è stato in più occasioni esteso dalla Corte di giustizia al di là del solo rapporto tra Unione e Stati membri regolato dall'art. 4 TFUE (così, a esempio, CGUE, C-924/19 PPU E C-925/19 PPU, 14 maggio 2020, afferente proprio alla materia della richiesta di asilo).

La procedura speciale assume poi ulteriori connotati di illegittimità, se solo si pensa che, stando a quanto indicato nel provvedimento, la domanda è stata presentata il 24/8/2026, e quindi in un momento in cui non era ancora entrato in vigore il d.m. del 21/7/2026 recante l'individuazione dei luoghi abilitati (eventualmente *ex novo*, come nel nostro caso) all'espletamento delle procedure di frontiera; va infatti sul punto evidenziato, nel solco del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte a esempio nella recente pronuncia n. 18531 del 18/5/2026, che le valutazioni da operarsi ogni qualvolta venga in gioco una problematica di carattere intertemporale devono attribuire primario rilievo alla fase primigenia di manifestazione della volontà di chiedere protezione interazionale, poiché è da lì che scatta l'obbligo per le Autorità



pubbliche di incanalare la domanda nell'ambito della procedura all'uopo prevista dall'ordinamento.

Peraltro, nella stessa direzione depone il considerando 27 del Regolamento Procedure, ove si legge: *“L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: fare domanda, registrarla, e formalizzarla. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro”*.

Si aggiunga poi, sul medesimo versante, che la comunicazione prevista dall'art. 54 del Regolamento UE 2024/1348 (cui si correla il d.m., come si evince dal suo art. 2, comma 2) non ha affatto una valenza formale, bensì si erge su un'attenta e ponderata valutazione dei luoghi dotati di tutte le strutture e competenze adeguate per attivare e portare avanti una procedura di frontiera, con tutte le sue delicate implicazioni (incidenti anche sulla libertà personale del richiedente asilo), sicché la piena operatività di siffatta valutazione di adeguatezza sin dal momento di attivazione del procedimento amministrativo rappresenta un requisito indefettibile, viepiù considerando che il trasferimento di soggetti presso luoghi non deputati ai sensi dell'art. 54 (gli unici dotati della c.d. finzione di non ingresso) prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale dà automaticamente vita alla piena autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale, il che rappresenta un dato fattuale e giuridico non compatibile con la procedura di frontiera.

L'esclusione della procedura di frontiera rappresenta pertanto un esito necessitato, in ragione di plurime considerazioni, e in stretta e diretta applicazione del nuovo assetto regolatorio europeo, il che determina il diritto per il ricorrente di muoversi liberamente sul territorio nazionale per tutto il corso del procedimento giurisdizionale, al di là dei soli luoghi di cui all'art. 54, par. 3, Regolamento UE 2024/1348.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, pronunciando sull'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, così provvede:

1. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;
2. dispone la conversione del rito dall'art. 35 *ter* all'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008;
3. accerta il diritto del ricorrente di rimanere nel territorio nazionale italiano per la durata del procedimento in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso determinato



dall'illegittimità della procedura speciale seguita, ricadendosi nell'ambito della procedura ordinaria;

4. ordina l'immediato rilascio del documento previsto dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 142/2015;

5. dichiara automaticamente cessata qualsiasi misura impositiva o restrittiva disposta nei confronti del ricorrente sul presupposto dell'adozione della procedura di frontiera;

6. dispone l'acquisizione del presente decreto nel fascicolo principale.

Onere in capo al ricorrente, in vista della trattazione del merito del ricorso, di produrre il verbale di audizione (in sostituzione di quello agli atti, che afferisce ad altro soggetto), entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi con la massima sollecitudine.

Venezia, 22/9/2026

La Giudice

Alessia Capriuoli

